Orkland kommune

Møteprotokoll

Kommunestyre

Dato: 20.05.2025 kl. 11:00 – 16:45
Sted: Kommunestyresalen, Orkland rådhus
Arkivsak: 23/07417

Følgende representanter møtte:	**Parti:**
Hanne Nyhus	AP
Odd Arild Svartbekk	AP
Marita Hammervik-Owen	AP
Svein Erik Jørgensen	AP
Kristine Løfshus Solli	AP
Jørn Arild Drugli	AP
Karin Leknes Røttereng	AP
Inge Helgeton	AP
Oddvar Kjøren	AP
Sandra Åberg Leko	AP
Eva Solstad Legar	H
Siri Sølberg Heli	H
Hans Atle Kringstad	SMP
Knut Even Wormdal	SMP
Lena Veronica Røe	SMP
Jørgen Indergård	SMP
Anne Mari Svinsaas	SV
Yassin Mahamoud Elmi	SV
Hanne Mehli	V
Gunnhild Wingan	V
Kristian Martin Fremstad	SP
Stine Storengen	SP
Linn Annett Brå Østgaard	SP
Lasse Hilstad Sørmo	SP
Ola Bjørkøy	SP
Stig Kalstad	SP
Torstein Larsen	PP
Terje Selvnes	PP
Turid Johanne Mjønesaune	PP
Anne Sørmo	PP
Helge Johan Ringli	FRP
Eivind Aamot	FRP
Tore Slørdahl	FRP
Kjetil Tveit Schive	INP
Erling Haakon Dyrendahl Sterten	INP

Bente Høston Bostad	KRF
Hans Peter Verme	Rødt
Stein Elshaug	Uavhengig

Følgende representanter med forfall:	**Parti:**	**Varamedlem som møtte:**	**Parti:**
Olga Irmina Ucinska	AP	Marit Halsetrønning	AP
Jan Haugen	AP	Oddleif Bakås	AP
Marie Richter	H	Mahmoud Mohamed Saleh	H
Bjørn Berg	SP	Aud Inger Kalseth	SP
Gunnar Sørløkk	SP	Bjarne Lund	SP

Dessuten møtte:

Kristin Wangen	kommunedirektør
Svein Henry Berdal	økonomisjef
Anders Jystad	kommunalsjef helse og mestring
Solveig Melby	kommunalsjef oppvekst
Leif Harald Bremnes	enhetsleder brann og redning
Mona Parow	enhetsleder barn- og familietjenesten
Hanna Søvik Feragen	ungdomsrådet
Marcus Lillegjære	ungdomsrådet
Ellen Wahlmann	rådgiver oppvekst
Marianne Aanerud	kommunetv
Tonje S. Bua	kommunetv
Jorid Gagnås	sekretær
Monica Nordvik Larsen	revisor, Revisjon Midt-Norge
Marie Sæther	forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling på e-post datert 14.05.2025.
Møtet er kunngjort på kommunens hjemmeside og i FirstAgenda.

Merknader til innkalling og sakliste
Merknad fra Torstein Larsen, PP
Innsendt interpellasjon ble endret til grunngitt spørsmål. Ber om at ordførere legger fram vurderingen for dette før saken blir behandlet.

Merknad fra Kristian Fremstad, SP
Innsendt Interpellasjon ble endret til grunngitt spørsmål. Innsenders ønsker burde bli fulgt slik at det kunne bli en debatt rundt temaet.

Ordføreren svarte ut samlet

Merknader til referatsakene.
Torstein Larsen, PP til referatsak 16/25. Er saken om feiemaskin satt på sakslista til kontrollutvalget på egent initiativ? Leder i kontrollutvalget Linn Anett Brå Østgaard svarte ut.

Til å undertegne protokollen sammen med ordfører ble Terje Selvnes og Sandra Åberg Leko valgt.

I møte:
Orienteringssak 14/25, politisk sak 36/25, 37/25 og 38/25 og grunngitt spørsmål 1/25 ble behandlet først i møte, før orienteringssak 13/25

Marita Hammervik-Owen, Ap tiltrådte møtet under grunngitt spørsmål 1/25

Felles innledning på politisk sak 39 – 42/25 ved økonomisjef Svein Henry Berdal.

Hanne Nyhus, Ap fikk permisjon fra klokken 14.30 før behandling av politisk sak 44/25, Rolf Inge Furuhaug, AP tiltrådte som vara.
Svein Erik Jørgensen, AP enstemmig valgt som settevaraordfører.

Oddleif Bakås, Ap ble innvilget permisjon fra kl. 16.00 før behandling av sak 48/25.

SAKSKART			**Side**
Orienteringssaker			
13/25		Ordføreren og kommunedirektøren orienterer om aktiviteter og status	5
14/25		Orientering Orklandbadet	5
Referatsaker			
15/25	25/00299-26	ReMidt Næring AS - Protokoll fra generalforsamlingen 28.04.25	6
16/25	25/00299-27	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret	6
17/25	25/00299-31	Dokumenter fra møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 29.04.2025	6
18/25	25/00299-32	Protokoll fra representantskapsmøte i ReMidt IKS 28.04.25 - signert 05.05.2025	6
19/25	25/00299-34	Notat fra eiermøtet ReMidt IKS 28.04.2025 sendt fra ReMidt IKS	6
20/25	25/05564-1	Oppsummering statsforvalterens kommunebesøk Orkland kommune 2025	6
Politiske saker			

36/25	25/05353-1	Orklandbadet KF - regnskap og årsberetning 2024	7
37/25	25/05625-1	Rapport 1. kvartal 2025 for Orklandbadet KF	8
38/25	25/06063-1	Orklandbadet KF - valg av styremedlemmer og fastsetting av styrehonorar	9
39/25	25/05539-1	Rapport etter første kvartal 2025	10
40/25	25/05321-1	Orkland kommune - regnskap og årsberetning 2024	11
41/25	25/05695-1	Disponering av mindreforbruk 2024	13
42/25	25/05532-1	Årsmelding 2024	17
43/25	25/04851-3	Klage på vedtak - stemmekretser i Orkland kommune	18
44/25	25/05156-1	Tilstandsrapport Barne- og familietjenesten 2024	19
45/25	25/04727-1	Kvalitetsmelding 2024 helse og mestring	20
46/25	25/05296-1	Barnehagebruksplanen 2026	22
47/25	25/05302-1	Skolebruksplan 2026	23
48/25	25/05736-2	Forvaltningsrevisjonsrapport - kommunale boliger	25
49/25	25/05342-1	Revidert samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge	26
Grunngitte spørsmål			
1/25	25/06068-1	Forhold som gjelder saken om salg/ reparasjon av kommunens feiemaskin	27
Eventuelt			

Orienteringssaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
13/25		Ordføreren og kommunedirektøren orienterte om aktiviteter og status.
14/25		Orientering om Orklandbadet ved Geir Mule og Per Opøyen

Referatsaker

Saknr	Arkivsak	Tittel
15/25	25/00299-26	ReMidt Næring AS - Protokoll fra generalforsamlingen 28.04.25
16/25	25/00299-27	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret
17/25	25/00299-31	Dokumenter fra møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 29.04.2025
18/25	25/00299-32	Protokoll fra representantskapsmøte i ReMidt IKS 28.04.25 - signert 05.05.2025
19/25	25/00299-34	Notat fra eiermøtet ReMidt IKS 28.04.2025 sendt fra ReMidt IKS
20/25	25/05564-1	Oppsummering statsforvalterens kommunebesøk Orkland kommune 2025

Politiske saker

36/25 Orklandbadet KF - regnskap og årsberetning 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	13.05.2025	19/25
2 Kommunestyre	20.05.2025	36/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2024 med et positivt netto driftsresultat på 2 556 986 kroner.

Regnskapet er gjort opp i balanse og netto driftsresultat er disponert i henhold til følgende:

Overføring til investering	18 960 kroner
Avsetning til disposisjonsfond	2 556 986 kroner
Bruk av disposisjonsfond	-18 960 kroner
Sum disponering av resultat	2 556 986 kroner

Formannskap har behandlet saken i møte 13.05.2025 sak 19/25

Behandling i Formannskap 13.05.2025:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2024 med et positivt netto driftsresultat på 2 556 986 kroner.

Regnskapet er gjort opp i balanse og netto driftsresultat er disponert i henhold til følgende:

Overføring til investering	18 960 kroner
Avsetning til disposisjonsfond	2 556 986 kroner
Bruk av disposisjonsfond	-18 960 kroner
Sum disponering av resultat	2 556 986 kroner

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
42 medlemmer til stede under behandlingen.

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar regnskapet for Orklandbadet KF for 2024 med et positivt netto driftsresultat på 2 556 986 kroner.

Regnskapet er gjort opp i balanse og netto driftsresultat er disponert i henhold til følgende:

Overføring til investering	18 960 kroner
Avsetning til disposisjonsfond	2 556 986 kroner
Bruk av disposisjonsfond	-18 960 kroner
Sum disponering av resultat	2 556 986 kroner

37/25 Rapport 1. kvartal 2025 for Orklandbadet KF

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	13.05.2025	17/25
2 Kommunestyre	20.05.2025	37/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar rapport for 1. kvartal 2025 for Orklandbadet KF til orientering

Formannskap har behandlet saken i møte 13.05.2025 sak 17/25

Behandling i Formannskap 13.05.2025:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar rapport for 1. kvartal 2025 for Orklandbadet KF til orientering

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
42 medlemmer til stede under behandlingen.

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar rapport for 1. kvartal 2025 for Orklandbadet KF til orientering

38/25 Orklandbadet KF - valg av styremedlemmer og fastsetting av styrehonorar

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	20.05.2025	38/25

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling:
1. Morten Wolden, styreleder, velges for 2 år
2. Marie Richter, nestleder, gjenvalg, 2 år
3. Tor Erik Sørensen, styremedlem, gjenvalg, 2 år
4. Ailin Midtsand, ansatterepresentant, gjenvalg 2 år

Varamedlemmer
1. Aage Schei, gjenvalg 1 år
2. Sigrun Halsen Husdal, gjenvalg 1 år
3. Pia Christin Aarvåg, ansatterepresentant, gjenvalg 1 år

Honorar:
Leder: 65 000 kroner per år (økes fra kr 52 000)
Styremedlemmer: 35 000 kroner per år (økes fra kr 28 000)
Møtende varamedlem honoreres med 1000 kroner per møte

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
42 medlemmer til stede under behandlingen.

Votering

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling:

1. Morten Wolden, styreleder, velges for 2 år
2. Marie Richter, nestleder, gjenvalg, 2 år
3. Tor Erik Sørensen, styremedlem, gjenvalg, 2 år
4. Ailin Midtsand, ansatterepresentant, gjenvalg 2 år

Varamedlemmer

1. Aage Schei, gjenvalg 1 år
2. Sigrun Halsen Husdal, gjenvalg 1 år
3. Pia Christin Aarvåg, ansatterepresentant, gjenvalg 1 år

Honorar:
Leder: 65 000 kroner per år (økes fra kr 52 000)
Styremedlemmer: 35 000 kroner per år (økes fra kr 28 000)
Møtende varamedlem honoreres med 1000 kroner per møte

39/25 Rapport etter første kvartal 2025

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	13.05.2025	18/25
2 Kommunestyre	20.05.2025	39/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar rapporten etter første kvartal 2025 til etterretning.

Formannskap har behandlet saken i møte 13.05.2025 sak 18/25

Behandling i Formannskap 13.05.2025:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal.

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar rapporten etter første kvartal 2025 til etterretning

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar rapporten etter første kvartal 2025 til etterretning.

40/25 Orkland kommune - regnskap og årsberetning 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	13.05.2025	20/25
2 Kommunestyre	20.05.2025	40/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunekassens årsregnskap og konsolidert årsregnskap for Orkland kommune fastsettes som regnskaper for 2024.

Årsregnskapet for kommunekassen er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 37 142 531 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	44 789 400 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 905 842 kroner
Bruk av bundne fond	– 4 226 457 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	49 281 000 kroner
Bruk av disposisjonsfond	– 58 607 254 kroner
Sum disponering	**37 142 531 kroner**

Konsolidert årsregnskap for Orkland kommune er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 39 699 517 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	44 808 360 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 905 842 kroner
Bruk av bundne fond	– 4 226 457 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	51 837 986 kroner
Bruk av disposisjonsfond	– 58 626 214 kroner
Sum disponering	**39 699 517 kroner**

Formannskap har behandlet saken i møte 13.05.2025 sak 20/25

Behandling i Formannskap 13.05.2025:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal.

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunekassens årsregnskap og konsolidert årsregnskap for Orkland kommune fastsettes som regnskaper for 2024.

Årsregnskapet for kommunekassen er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 37 142 531 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	44 789 400 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 905 842 kroner
Bruk av bundne fond	– 4 226 457 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	49 281 000 kroner
Bruk av disposisjonsfond	– 58 607 254 kroner
Sum disponering	**37 142 531 kroner**

Konsolidert årsregnskap for Orkland kommune er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 39 699 517 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	44 808 360 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 905 842 kroner
Bruk av bundne fond	– 4 226 457 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	51 837 986 kroner
Bruk av disposisjonsfond	– 58 626 214 kroner
Sum disponering	**39 699 517 kroner**

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunekassens årsregnskap og konsolidert årsregnskap for Orkland kommune fastsettes som regnskaper for 2024.

Årsregnskapet for kommunekassen er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 37 142 531 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	44 789 400 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 905 842 kroner
Bruk av bundne fond	– 4 226 457 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	49 281 000 kroner
Bruk av disposisjonsfond	– 58 607 254 kroner
Sum disponering	**37 142 531 kroner**

Konsolidert årsregnskap for Orkland kommune er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 39 699 517 kroner. Disponeringen av overskuddet fastsettes som følger:

Overføring til investeringer	44 808 360 kroner
Avsetninger til bundne fond	5 905 842 kroner
Bruk av bundne fond	– 4 226 457 kroner
Avsetninger til disposisjonsfond	51 837 986 kroner
Bruk av disposisjonsfond	– 58 626 214 kroner
Sum disponering	**39 699 517 kroner**

41/25 Disponering av mindreforbruk 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	13.05.2025	21/25
2 Kommunestyre	20.05.2025	41/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:
Kroner 31 047 163 av samlet budsjettavvik for 2024, kroner 37 503 347, omfordeles som følger:

1	Netto avsetning fra enhetenes overskuddsfond	-19 309 810	kroner
2	Korreksjon bruk av bundet fond	-313 000	kroner
3	Overføring til bundet selvkostfond	3 233 973	kroner
4	Ekstraordinær omfordeling til noen enheters overskuddsfond	19 620 000	kroner
	Herav inndekning fra kommunedirektørens overskuddsfond	-7 780 000	kroner
5	Avsetning til Flykningfond	30 596 000	kroner
6	Avsetning til disposisjonsfond investeringer	5 000 000	kroner
	Sum foreslått omfordelt til andre disposisjonsfond	**31 047 163**	**kroner**

Etter denne omdisponeringen står 6 456 184 kroner igjen på ordinært disposisjonsfond knyttet til mindreforbruket i 2024.

Formannskap har behandlet saken i møte 13.05.2025 sak 21/25

Behandling i Formannskap 13.05.2025:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:
Kroner 31 047 163 av samlet budsjettavvik for 2024, kroner 37 503 347, omfordeles som følger:

1	Netto avsetning fra enhetenes overskuddsfond	-19 309 810	kroner
2	Korreksjon bruk av bundet fond	-313 000	kroner
3	Overføring til bundet selvkostfond	3 233 973	kroner
4	Ekstraordinær omfordeling til noen enheters overskuddsfond	19 620 000	kroner
	Herav inndekning fra kommunedirektørens overskuddsfond	-7 780 000	kroner
5	Avsetning til Flykningfond	30 596 000	kroner
6	Avsetning til disposisjonsfond investeringer	5 000 000	kroner
	Sum foreslått omfordelt til andre disposisjonsfond	**31 047 163**	**kroner**

Etter denne omdisponeringen står 6 456 184 kroner igjen på ordinært disposisjonsfond knyttet til mindreforbruket i 2024.

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
Stein Elshaug, Uavhengig ønsket sin habilitet vurdert. Han er styremedlem ved stiftelsen Orkla gjestebolig
Kristine Solli, Ap ønsket sin habilitet vurdert. Hun er varamedlem i styret ved stiftelsen Orkla gjestebolig.
Begge ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
41 medlemmer til stede under behandlingen.

Endringsforslag fra: PP, INP, FrP, KrF og Rødt.
Avsetningen til ordinært disposisjonsfond og flyktningefondet reduseres med 25 mill og benyttes til følgende formål:
Tall i tusen

Skolebruksplanen	5.0 mill
Barnehageplanen	5,0 mill
Nytt helsetun	5,0 mill
Asfaltering	5,0 mill
Kirkelig fellesråd	0,5 mill
Gatelys fra kryss Industriveien til Jordhusmoen	1,5 mill
Kommunale boliger (skraping/maling)	3,0 mill
Totalt disponert	**25,0 mill**

Inndekning:

Ordinært disposisjonsfond	-6,4 mill
Flyktningefond	-18,6 mill
Inndekt disponert beløp	**-25.0 mili**

Flyktningefondet etter disposisjonene i saken:

Ny overføring	12,0 mill
Innestående fond	41,0 mill
Flyktningefondet består da av tilnærmet	**53,0 mill**

Endringsforslag fra AP, SMP, H, Sv og V.
Avsetningen til ordinært disposisjonsfond reduseres med 6,45 mill og benyttes til følgende formål:

	Beløp-mill
Skolebruksplan	1,8
Barnehagebruksplan	0,85
Asfaltfond	2
Økt ramme prosjekt gang og sykkelvei Vormstad	1
Stiftelsen Orkla gjestebolig og Bårdshaug herregård	0,2
Fond større kulturoppsetninger	0,6
TOTALT	6,45

Endringsforslag.fra Kristian M Fremstad på vegne av Senterpartiet

- Mindreforbruk 2024: 6 456 184 kroner

- 3 000 000 kroner bevilges tiltak i barnehagebruksplanen.
- 3 000 000 kroner bevilges tiltak i skolebruksplanen.
  Summene disponeres av HOK

- 450 000 kroner bevilges etablering og prosjektstart av «BOrkland»
  Etter modell «gammelheim» & «ungheim»/ fra leie til eie i Heim kommune.

Våre mindre tettsteder trenger innstegsboliger for unge i etableringsfase og tilrettelagte boenheter for eldre som ønsker et enklere liv nær der de bor i dag. Det siste års befolkningsutvikling i Orkland trenger tiltak. I sentrum og sentrumsnære områder er makedet regulator for boligutvikling og bygging. Utenfor sentrum og i våre mindre tettsteder trengs aktive tiltak for å sikre og å øke innbyggertallet. Kommunen må sikre tilgang til attraktive kommunale boligtomter og eksemplelvis firemannsboliger/bofellesskap i disse områdene.

- 6 184 kroner settes i ordinært disposisjonsfond.

Votering

Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer og falt.

Endringsforslag fra: PP, INP, FrP, KrF og Rødt fikk 11 stemmer (PP4, Frp3, INP2, Krf1 og Rødt1) og falt

Endringsforslag fra SP fikk 8 stemmer (SP8) og falt.

Endringsforslag fra AP, SMP, H, SV og V fikk 22 stemmer (AP11, SMP4, H3, SV2 og V2) og ble vedtatt.

Formannskapets innstilling med vedtatte endringsforslag fikk 21 stemmer (AP10, SMP4, H3, SV2, V2) og ble vedtatt.
40 medlemmer til stede under voteringen.

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende budsjettendringer:
Kroner 31 047 163 av samlet budsjettavvik for 2024, kroner 37 503 347, omfordeles som følger:

1	Netto avsetning fra enhetenes overskuddsfond	-19 309 810	kroner
2	Korreksjon bruk av bundet fond	-313 000	kroner
3	Overføring til bundet selvkostfond	3 233 973	kroner
4	Ekstraordinær omfordeling til noen enheters overskuddsfond	19 620 000	kroner
	Herav inndekning fra kommunedirektørens overskuddsfond	-7 780 000	kroner
5	Avsetning til Flykningfond	30 596 000	kroner
6	Avsetning til disposisjonsfond investeringer	5 000 000	kroner
	Sum foreslått omfordelt til andre disposisjonsfond	**31 047 163**	**kroner**

Avsetningen til ordinært disposisjonsfond reduseres med 6,45 mill og benyttes til følgende formål:

	Beløp-mill
Skolebruksplan	1,8
Barnehagebruksplan	0,85
Asfaltfond	2
Økt ramme prosjekt gang og sykkelvei Vormstad	1
Stiftelsen Orkla gjestebolig og Bårdshaug herregård	0,2
Fond større kulturoppsetninger	0,6
TOTALT	6,45

42/25 Årsmelding 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	13.05.2025	22/25
2 Kommunestyre	20.05.2025	42/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar Årsmelding 2024 til etterretning

Formannskap har behandlet saken i møte 13.05.2025 sak 22/25

Behandling i Formannskap 13.05.2025:
Innledning ved økonomisjef Svein Henry Berdal.

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar Årsmelding 2024 til etterretning

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:

Votering

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret tar Årsmelding 2024 til etterretning

43/25 Klage på vedtak - stemmekretser i Orkland kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	20.05.2025	43/25

Kommunedirektørens innstilling:

Klage fra Å samfunnshus på kommunestyrets vedtak i sak 20/25- stemmekretser i Orkland kommune tas ikke til følge.

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
Forslag fra Stine Storengen, SP
Klage fra Å samfunnshus på kommunestyrets vedtak i sak 20/25- stemmekretser i Orkland kommune tas til følge.

Votering

Kommunedirektørens innstilling fikk 23 stemmer (AP12, SMP4, H3, SV2, V2) og ble vedtatt.

Forslag fra Stine Storengen, SP fikk 20 stemmer (SP8, PP4, Frp3, INP2, Krf1 U1, R1) og falt

Vedtak

Klage fra Å samfunnshus på kommunestyrets vedtak i sak 20/25- stemmekretser i Orkland kommune tas ikke til følge.

44/25 Tilstandsrapport Barne- og familietjenesten 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	06.05.2025	22/25
2 Kommunestyre	20.05.2025	44/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyre tar tilstandsrapporten til orientering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 06.05.2025 sak 22/25

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 06.05.2025:

Mona Parow orienterte i saken.

Votering
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur tar tilstandsrapporten til orientering.

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
Innledning ved enhetsleder barne- og familietjenesten Mona Parow.

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyre tar tilstandsrapporten til orientering.

45/25 Kvalitetsmelding 2024 helse og mestring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2023-2027)	08.05.2025	1/25
2 Eldreråd	08.05.2025	2/25
3 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	06.05.2025	29/25
4 Kommunestyre	20.05.2025	45/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyre vedtar kvalitetsmeldingen.

Tiltak som får økonomiske konsekvenser tas inn i budsjett og handlingsplan eller fremmet som egen sak til kommunestyret.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2023-2027 har behandlet saken i møte 08.05.2025 sak 1/25

Behandling i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2023-2027 08.05.2025:

Votering

Vedtak

Kommunestyre vedtar kvalitetsmeldingen

Tiltak som får økonomiske konsekvenser tas inn i budsjett og handlingsplan eller fremmet som egen sak til kommunestyret.

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar dette til orientering.
Bifaller at dette er en årlig kartlegging

Eldreråd har behandlet saken i møte 08.05.2025 sak 2/25

Behandling i Eldreråd 08.05.2025:
Kvalitetsmeldingen ble utsendt på e-post til alle medlemmene 30.04.25

Votering
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyre vedtar kvalitetsmeldingen

Tiltak som får økonomiske konsekvenser tas inn i budsjett og handlingsplan eller fremmet som egen sak til kommunestyret.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 06.05.2025 sak 29/25

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 06.05.2025:

Anders Jystad orienterte i saken.

Votering
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyre vedtar kvalitetsmeldingen

Tiltak som får økonomiske konsekvenser tas inn i budsjett og handlingsplan eller fremmet som egen sak til kommunestyret.

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
Innledning ved kommunalsjef helse og mestring Anders Jystad.

Votering

Hovedutvalg helse, oppvekst og mestring sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyre vedtar kvalitetsmeldingen

Tiltak som får økonomiske konsekvenser tas inn i budsjett og handlingsplan eller fremmet som egen sak til kommunestyret.

46/25 Barnehagebruksplanen 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	06.05.2025	27/25
2 Hovedutvalg Teknikk	06.05.2025	4/25
3 Kommunestyre	20.05.2025	46/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyre vedtar barnehagebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2026 – 2029.

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 06.05.2025 sak 27/25

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 06.05.2025:

Torstein Larsen, PP, fremmet følgende tilleggsforslag:
Både når det gjelder Skolebruksplan og Barnehagebruksplan vedtar utvalget disse med et forbehold at det kan komme politiske tillegg og frafall i det som er skissert i planen. I Strategikonferansen og til sist i budsjettbehandlingen kan eventuelle slike endringer komme.

Votering
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Torstein Larsen, PP, fikk 4 stemmer (PP, KRF, R, SP) og falt.

Vedtak

Hovedutvalg teknikk og Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur vedtar barnehagebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2026 – 2029.

Hovedutvalg Teknikk har behandlet saken i møte 06.05.2025 sak 4/25

Behandling i Hovedutvalg Teknikk 06.05.2025:

Tilleggsforslag fra Turid Mjønesaune (PP):

Når det gjelder Barnehagebruksplan vedtar utvalget disse med et forbehold at det kan komme politiske tillegg og frafall i det som er skissert i planen. I Strategikonferansen og til sist budsjettbehandlingen eventuelle kan slike endringer komme.

Votering
Turid Mjønesaunes tilleggsforslag – 3 stemmer (1PP, 1 INP, 1FRP) og falt.
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalg teknikk og Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur vedtar barnehagebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2026 – 2029.

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:

Votering

Hovedutvalg teknikk og hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak

Kommunestyret vedtar barnehagebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2026 – 2029.

47/25 Skolebruksplan 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027)	06.05.2025	28/25
2 Hovedutvalg Teknikk	06.05.2025	5/25
3 Kommunestyre	20.05.2025	47/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyre vedtar skolebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2026 – 2029

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) har behandlet saken i møte 06.05.2025 sak 28/25

Behandling i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur (2023-2027) 06.05.2025:

Votering
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalg teknikk og hovedutvalg helse, oppvekst og kultur vedtar skolebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2026 – 2029

Hovedutvalg Teknikk har behandlet saken i møte 06.05.2025 sak 5/25

Behandling i Hovedutvalg Teknikk 06.05.2025:

Tilleggsforslag fra Turid Mjønesaune (PP):

Når det gjelder Skolehagebruksplan vedtar utvalget disse med et forbehold at det kan komme politiske tillegg og frafall i det som er skissert i planen. I Strategikonferansen og til sist budsjettbehandlingen eventuelle kan slike endringer komme.

Votering
Turid Mjønesaunes tilleggsforslag – 3 stemmer (1PP, 1 INP, 1FRP) og falt.
Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalg teknikk og hovedutvalg helse, oppvekst og kultur vedtar skolebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2026 – 2029

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:

Votering

Hovedutvalg teknikk og hovedutvalg helse, oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar skolebruksplanen. Tiltak prioriteres i forbindelse med kommunedirektørens notat til handlingsplan 2026 – 2029.

48/25 Forvaltningsrevisjonsrapport - kommunale boliger

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	20.05.2025	48/25

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om kommunale boliger til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapporten:
    A. Benytte vedtaksmal for vedtak om kommunal bolig for å sikre at relevante opplysninger og vurderinger kommer med i vedtaket
    B. Dokumentere relevante opplysninger for saken og vurderinger som er gjort i forbindelse med vedtak om kommunal bolig
    C. Utarbeide en vedlikeholdsplan for kommunale boliger med forslag til tiltak, prioriteringer og beregnede utbedringskostnader
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.09.2025.

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
Innledning ved forvaltningsrevisor Maria Sæther.
42 medlemmer til steder under behandlingen.

Votering

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om kommunale boliger til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapporten
    A. Benytte vedtaksmal for vedtak om kommunal bolig for å sikre at relevante opplysninger og vurderinger kommer med i vedtaket
    B. Dokumentere relevante opplysninger for saken og vurderinger som er gjort i forbindelse med vedtak om kommunal bolig
    C. Utarbeide en vedlikeholdsplan for kommunale boliger med forslag til tiltak, prioriteringer og beregnede utbedringskostnader
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 30.09.2025.

49/25 Revidert samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	20.05.2025	49/25

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar revidert samarbeidsavtale om Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:
Innledning ved enhetsleder brann og redning Leif Harald Bremnes

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret vedtar revidert samarbeidsavtale om Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.

Grunngitte spørsmål

1/25 Forhold som gjelder saken om salg/ reparasjon av kommunens feiemaskin

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyre	20.05.2025	1/25

Behandling i Kommunestyre 20.05.2025:

Fra Turid Mjønesaune, Pensjonistpartiet:

Interpellasjon
Innsendt 11. mai 2025

Forhold som gjelder saken om salg/ reparasjon av kommunens feiemaskin.
Dette er en sak som over tid har versert i politiske fora. Grunnen til at denne interpellasjonen blir fremmet, er at saken har vært beheftet med alt for mange uklarheter. Det gjelder både det som er sagt/ skrevet, og også det som ikke er kommet frem.

Den 11. mars ble følgende vedtak fattet i Hovedutvalg for teknikk.

«For vårpussen 2025 vedtas alternativ 4 – Leie inn ekstern entreprenør. Dersom reparasjon gir lavere kostnad utføres reparasjon. Ved eventuell innleie av ekstern entreprenør for 2025, tar kommunedirektøren innkjøp av feiemaskin inn i sitt forslag til investeringsbudsjettet for 2026. Kostnaden dekkes over driftsbudsjettet med enhetens prioritering av oppgaver.»

Vedtaket ble tatt etter følgende begrunnelse, som også er inntatt i protokollen.

«Ved budsjettbehandlinga for 2025 vedtok kommunestyret følgende verbalforslag: Det er behov for en forankret strategi for hvordan den kommunale tjenesteproduksjonen skal løses framover med fokus på, bl.a. Hva skal kommunen eie av utstyr og maskiner? Det føles ikke riktig å foreta investeringer i utstyr og maskiner før kommunedirektøren har besvart verbalforslaget.»

Så skjer følgene på tross av vedtaket i Teknikk: Den 13. mars, to dager etter utvalgsmøtet, legges feiemaskina ut til salg på Auksjon.no. Nå ser en bort fra ønsket fra utvalget om å sjekke ut om det gir lavere kostnad ved en reparasjon. Hvorfor gjøres det?

Den 25. mars er det kommunestyremøte og saken om feiemaskinen var oppe. Da fremmes det et nytt forslag av posisjonen om å kjøpe ny maskin. Forslaget ble vedtatt:

«Kommunestyret vedtar innkjøp av feiemaskin til vei innenfor en kostnad på 1 125 000 kroner inklusive merverdiavgift. Investeringen finansieres med bruk av disposisjonsfond. Feiemaskina tas med i det videre arbeidet med en strategisk plan for kommunens behov for maskinpark og hvilke oppgaver som skal løses i egenregi. Kommunedirektøren foretar nødvendige budsjettjusteringer.»

Det ble ikke under møtet opplyst om at den gamle feiemaskinen da allerede var solgt. Den ble solgt den 20. mars til en entreprenør på Hedmarken for kr. 70.000 eks mva.

Dette burde selvfølgelig vært opplyst kommunestyrets representanter.

Med så mye uklarheter og opplysninger som ikke politikerne kjente til, fant PP det nødvendig å reise en del spørsmål til kommunedirektøren.

Disse ble reist både muntlig i møte og skriftlig med anmodning om svar. Hele fire ganger ble det spurt. Spørsmålene ble avvist i møte med at de var for sent innkommt. De skriftlige spørsmålene ble ikke besvart i det hele tatt. Egentlig enkle spørsmål å svare ut:

Hvem hadde ansvar for at den ble lagt ut for salg?

Hvilken dato ble den lagt ut for salg?

Hvilken dato ble den solgt?

Hvilken pris ble den solgt for?

Til hvem ble den solgt?

I siste møte i hovedutvalg for teknikk den 6. mai, ble det gjort forsøk på å svare. Beløpet maskinen ble solgt for ble opplyst. Det ble også opplyst at det var kommunedirektøren som la den ut for salg, og på spørsmålet om hvem som var kjøper, var svaret at «det hadde jeg ikke noe med».

Da møtet var i ferd med å avsluttes og jeg som protokollunderskriver vegret meg med å skrive under, da spørsmålene ikke var besvart, kom endelig navnet på kjøper.

Forøvrig kan vi peke på flere uriktigheter i saksfremlegget.

Vi har klart på egen hånd å finne ut når den var lagt ut for salg og når den ble solgt. Disse datoene burde vi fått fra kommunedirektøren uten noen om og men.

Som valgte politikere synes vi at det blir vanskelig å følge opp saker når en ser på hva som har skjedd i denne saken. Sånn skal det ikke være. Især i et utvalg som sliter med stort overforbruk, og hvor politikerne må være særs årvåkne.

Mitt spørsmål til ordføreren blir:

Synes ordføreren at informasjonsflyten til politikerne har vært god i denne saken?

Synes ordføreren at politikernes mulighet til å gjøre sin jobb som folkevalgt vanskeliggjøres med en slik praksis?

Hva vil ordføreren gjøre for at det skal bli bedre, og at slikt ikke skal skje igjen?

Viste ordføreren at maskinen var solgt da saken ble behandlet i kommunestyret?

Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber kommunedirektøren innskjerpe rutinene, slik at eventuell utvikling i saker meddeles kommunestyret før sluttbehandling.

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål:
Ordføreren kjenner behov for å presisere hva denne saken egentlig handler om og det er *kjøp* av ny feiemaskin, og ikke *salg*.

Saken om kjøp av ny feiemaskin var først til behandling i hovedutvalg teknikk 11. Mars, og jeg vil redegjøre for flertallsgruppa sin vurdering og behandling av saken:

I budsjett og handlingsplan bestilte vi en strategisk plan for hvilke oppgaver kommunen skal utføre i egenregi, hvilket utstyr kommunen bør eie og hvilke tjenester kommune bør kjøpe inn fra det private markedet. Det var derfor frustrasjon i flertallsgruppa over at vi fikk en sak om innkjøp av utstyr før denne utredninga forelå. Dette var bakgrunn for vårt forslag som ble vedtatt i hovedutvalg teknikk 11. Mars om at feiing for inneværende år skulle løses ved ekstern innleie om ikke reparasjon av den gamle maskina var økonomisk forsvarlig.

Dette vedtaket innebærer en fullmakt til KD om en vurdering rundt reparasjon subsidiært innleie av ekstern aktør. Det ble ikke bedt om at saken skulle tilbake til politisk behandling etter ny vurdering rundt reparasjon.

Vi diskuterte saken internt i flertallsgruppa fram mot kommunestyret, og etter en helhetsvurdering valgte vi å endre forslag til vedtak i behandlingen i kommunestyret. Vurderingene rundt et nytt forslag gikk på følgende:

- Det kommer fram i saksframlegget at feiemaskinen i utgangspunktet ble kjøpt godt brukt, og at det er gjort en god faglig vurdering rundt lønnsomheten av å reparere den gamle maskina. Alle vi som har hatt gamle biler kan nok relatere til denne problemstillinga. Sannsynligheten for at ei ny vurdering ville slå ut annerledes vurderte vi som liten.

- Innleie av ekstern ressurs med inndekning fra vedtatt driftsbudsjett ville med stor sannsynlighet ramme øvrig nødvendig vei- vedlikehold. Det er uheldig,

spesielt da innsatsen på dette område ble nedprioritert pga innsparinger i fjor. En ny sesong med redusert kantklipp og vedlikehold av stikkrenner er ikke ønskelig fra flertallsgruppas side. En tidlig vår og støvproblematikk bidro også til økte henvendelser med ønske om fortgang på feiing av gater og fortau.

- Kostnader for innleie i en sesong tilsvarer ca halvparten av kostnaden for innkjøp av ny maskin. Kostnadene blir ekstra høye fordi man må leie inn to maskiner for å kompensere for den store som er gått i stykker.

Forslag til vedtak ble etter denne vurderinga omgjort til kjøp av maskin ved bruk av disposisjonsfond. Det ble også presisert i det nye vedtaket at feiemaskina skal tas med i det videre arbeidet med en helhetlig strategisk plan for kommunens behov for maskinpark og hvilke oppgaver som skal løses i egenregi.

Dette forslag fikk flertall, pensjonistpartiet stemte også for dette.

Når det gjelder salg av defekt feiemaskin var ikke dette kjent for ordfører eller kommunestyret før behandling i kommunestyret. Kommunedirektøren har beklaget at denne informasjonen ikke ble kjent.

Når det er sagt hadde denne informasjonen ikke hatt relevans for vedtaket som ble gjort i saken.

Etter ordførers mening er det positivt at maskinen kunne selges og bidra med litt midler i et trangt budsjett når det etter en faglig vurdering ikke var lønnsomt for oss å reparere. <u>En slik avgjørelse hører inn under driftsmessige forhold som kommunestyret via delegasjonsreglementet har delegert til kommunedirektøren. Det er altså ikke krav om politisk behandling av en slik vurdering.</u>

Som ordfører har jeg tillit til at kommunedirektøren opptrer i henhold til reglementet, og kan ikke se at opplysninger om hvem som har kjøpt maskinen og hvilken dag den ble solgt tilfører relevant informasjon som trengs i saken.

Vi har over 2000 ansatte i Orkland kommune, og hver eneste dag tas det 1oo-vis av faglige beslutninger i henhold til det som er delegert i reglementet.

Om kommunestyret ønsker det annerledes kan det gjøres ved en revidering av reglementet.

Spørsmålsstiller er ikke fornøyd med tilgang på informasjon og svar på sine spørsmål;

Her har kommunestyret også vedtatt reglement for frist for innsending av spørsmål. Reglementet sier 7 dager før møte. I hovedutvalg teknikk er praksis 4 dager, altså fredag uka før møte. Om man ikke overholder fristen kan man ikke forvente å få gode svar da enkelte spørsmål krever tid å få innhenta svar på. Spørsmål blir da svart ut i neste møte.

Spørsmålsstiller sendte inn sine spørsmål 7. april kl.22:20 kvelden før hovedutvalgsmøte 8. april. I møtet ble det svart på det som kunne besvares på stående fot, og det ble opplyst at kommunedirektøren ville komme tilbake til spørsmålene i neste møte, slik praksis er.

Mjønesaunet sendte likevel inn spørsmålene på nytt 10. april, og til postmottak dagen før kommunestyremøte.

Spørsmålene ble svart ut i hovedutvalgsmøte 6. Mai som avtalt.

Det hevdes også av spørsmålsstiller at «Forøvrig kan vi peke på flere uriktigheter i saksfremlegget.» Det fremkommer ikke hvilke uriktigheter dette er.

Ordføreren vil minne om at ved politisk behandling av saker har man mulighet og plikt til å sende saken i retur og be om ytterligere opplysninger om man mener at saksframlegget ikke belyser saken godt nok til å ta en beslutning. Dette gjelder også om man mener at saksframlegget inneholder uriktige opplysninger. Jeg kan ikke se av protokollen at dette har skjedd.

.

Eventuelt